velth

MUTTERSCHUTZ

Diese GBU-Pflicht gilt auch ohne Frauen im Team.

§ 10 MuSchG: beurteilen, bevor es jemand braucht.



Wischen →

SEIT 2018

Jede Tätigkeit. Ohne Anlass.

§ 10 MuSchG macht die mutterschutzrechtliche Beurteilung zum Teil jeder GBU.

Wer?

Der Arbeitgeber, für jede Tätigkeit im Betrieb.

Wann?

Vor Aufnahme der Tätigkeit, nicht erst bei einer Schwangerschaft.

Auch ohne Frauen?

Ja. Laut AfMu-Regel auch dann, wenn aktuell keine Frauen beschäftigt sind.



ZWEI STUFEN

Vorbereitet statt überrascht.

So baut die AfMu-Regel MuSchR 10.1.01 die Beurteilung auf.

STUFE 1, ANLASSUNABHÄNGIG

Für jede Tätigkeit vorab festhalten

Keine Maßnahme nötig, Arbeitsplatz anpassen oder Tätigkeit nicht möglich.

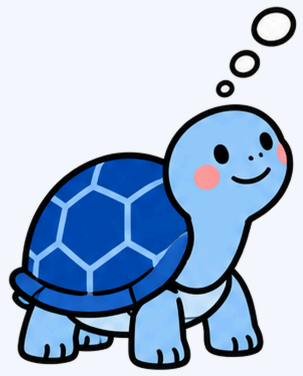
STUFE 2, ANLASSBEZOGEN

Sobald eine Beschäftigte es mitteilt

Maßnahmen unverzüglich festlegen und umsetzen, ein Gespräch anbieten. § 10 Abs. 2 MuSchG

WAS GEPRÜFT WIRD

Prüfpunkte je Tätigkeit.



- [ ] Gefahrstoffe und Biostoffe
- [ ] Heben: regelmäßig über 5 kg, ab und zu über 10 kg
- [ ] Ab dem 6. Monat über 4 Stunden täglich stehen
- [ ] Nachtarbeit zwischen 20 und 6 Uhr
- [ ] Akkord oder vorgegebenes Arbeitstempo

Auswahl nach §§ 5 und 11 MuSchG.

§ 10 ABS. 3 MUSCHG

Ohne Schutzmaßnahme keine Tätigkeit.

Schwangere und Stillende dürfen nur Tätigkeiten ausüben, für die die nötigen Schutzmaßnahmen getroffen sind.

OHNE STUFE 1

Organisieren unter Zeitdruck

Im Zweifel bleibt nur die Freistellung, bezahlt über den Mutterschutzlohn.

MIT STUFE 1

Maßnahmen liegen bereit

Arbeitsplatz anpassen, Gespräch führen, sicher weiterarbeiten.

FAZIT

Stufe 1 liegt bereit. Bevor es jemand braucht.

Prüf es an deinem Betrieb: Steht bei jeder Tätigkeit, was bei Schwangerschaft und Stillzeit gilt?

→ Mehr auf velth.io

\+ velth folgen für Arbeitsschutz-Wissen

